

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5655/2537

นาง ทอง ครอง เมือง กับพวก
นาง พอ ง ยอด สิงห์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 141 วรรคสอง

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ลงลายมือชื่อเป็นองค์คณะในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว แต่ต่อมาไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่นก่อนที่จะลงนามในคำพิพากษา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงจดแจ้งหมายเหตุกลัดติดสำนวนไว้ว่า "คดีนี้ได้ทำคำพิพากษาโดยนายป. ได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะดังลงนามไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่นายป. ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่นก่อนที่จะลงนามในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ" ดังนั้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่และจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งยังมีได้แบ่งแยกกันเป็นสัดส่วน ต่อมาจำเลยได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นชื่อของตนเอง ขอให้บังคับจำเลยยื่นคำขอเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินในส่วนขอโจทก์ทั้งสี่ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ที่พิพาทเป็นของบิดาจำเลย บิดาจำเลยได้ยกที่พิพาทให้แก่จำเลย และจำเลยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ที่พิพาททั้งแปลง โดยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและจำเลยได้นำที่พิพาทไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์มิได้ฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน 1 ปี นับแต่จำเลยได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเอาคืนซึ่งที่พิพาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามที่โจทก์ทั้งสี่ฎีกาว่าคดีนี้นายประชุม ปิตินันต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ลงลายมือชื่อเป็นองค์คณะในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว ถือได้ว่าคดีนี้มีองค์คณะผู้พิพากษาในชั้นอุทธรณ์ 3 คน ต่อมาหากลงลายมือชื่อไม่ได้ ต้องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาเป็นองค์คณะให้ครบ 3 คน การที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพียงแต่จดบันทึกไว้โดยมิได้ตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 141 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า "คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้พิพากษาที่พิพากษาหรือทำคำสั่งหรือถ้าผู้พิพากษาคคนใดลงลายมือชื่อไม่ได้ ก็ให้ผู้พิพากษาอื่นที่พิพาทหรือทำคำสั่งคดีนั้น หรืออธิบดีผู้พิพากษาแล้วแต่กรณีจดแจ้งเหตุที่ผู้พิพากษาคคนนั้นมิได้ลงลายมือชื่อและมีความเห็น

ฟ้องด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแล้วกลับไว้ในสำนวนความ" ฉะนั้นการที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จดแจ้งหมายเหตุกลับคดีสำนวนไว้ว่า "คดีนี้ได้ทำคำพิพากษาโดยนายประชุม ปิติสันต์ ได้ร่วมประชุมคณะดังลงนามไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษาแต่นายประชุมปิติสันต์ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่นก่อนที่จะลงนามในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ" นั้นเป็นการชอบด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-จเร อำนวยวัฒนา-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>